НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
29 декабря 2009 г. N 71-З

Принят Палатой представителей 11 декабря 2009 года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2009 года

(с изменениями от 13 декабря 2024)

(Извлечение)

РАЗДЕЛ V
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ)

ГЛАВА 27
ПАТЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ

Статья 298. Порядок исчисления и сроки уплаты патентных пошлин

1. Патентные пошлины уплачиваются плательщиками и (или) иными лицами по их поручению:

резидентами Республики Беларусь, лицами, не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися на территории Республики Беларусь, - в белорусских рублях по ставкам, установленным в базовых величинах либо швейцарских франках на дату осуществления платежа, с использованием официального курса белорусского рубля к указанной иностранной валюте, установленного Национальным банком на день уплаты;

не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися за пределами Республики Беларусь, - в иностранной валюте (доллары США, евро, швейцарские франки, российские рубли), если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, в сумме, определенной по ставкам, установленным в базовых величинах на дату осуществления платежа, с использованием официальных курсов белорусского рубля к соответствующим иностранным валютам, установленных Национальным банком на день уплаты, или в швейцарских франках по ставкам, установленным в швейцарских франках на дату осуществления платежа.

В случае, когда патентная пошлина уплачивается одновременно резидентами Республики Беларусь либо лицами, не являющимися налоговыми

резидентами Республики Беларусь и находящимися на территории Республики Беларусь, и лицами, не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися за пределами Республики Беларусь, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, распределяется между такими лицами в равных долях и уплачивается в соответствии с порядком, установленным частью первой настоящего пункта.

2. Патентные пошлины уплачиваются путем перечисления денежных сумм на текущий (расчетный) счет Национального центра интеллектуальной собственности с последующим зачислением их в республиканский бюджет, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

3. Документом, подтверждающим день и факт уплаты патентной пошлины, является платежная инструкция (ее копия) с отметкой банка об исполнении. В случае подачи заявки через систему электронной подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты права промышленной собственности таким документом является платежная инструкция (ее копия) с отметкой банка об исполнении в виде электронного документа.

Документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, представляется в Национальный центр интеллектуальной собственности при обращении за совершением юридически значимого действия, если иной срок не установлен законодательством.

Документы, подтверждающие уплату патентной пошлины, должны относиться только к одному юридически значимому действию, за которое производится эта уплата, содержать название данного юридически значимого действия, регистрационный номер заявки (охранного документа). В случае отсутствия регистрационного номера заявки (охранного документа) дополнительно указываются название изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы, наименование сорта растения, краткое описание товарного знака, обозначение, в отношении которого испрашивается предоставление права пользования географическим указанием, или географическое указание, а также сведения о заявителе.

4. Соответствие средств, поступивших при уплате патентной пошлины, установленному настоящим Кодексом размеру определяется на дату обращения за совершением юридически значимого действия, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта.

Доплата патентной пошлины, уплаченной в меньшем размере, чем установлено настоящим Кодексом, может быть произведена в случаях и сроки, предусмотренные законодательством, по ставке и исходя из размера базовой величины, установленных на дату обращения за совершением юридически значимого действия.

Соответствие средств, поступивших при уплате патентной пошлины за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1.12 и 1.13 пункта 1, подпунктами 2.6 и 2.7 пункта 2, подпунктами 3.5 и 3.6 пункта 3, подпунктами 4.7 и 4.8 пункта 4, подпунктами 5.15 и 5.16 пункта 5, подпунктом 6.5 пункта 6, подпунктом 7.3 пункта 7 статьи 295 настоящего Кодекса, установленному настоящим Кодексом размеру определяется на дату уплаты патентной пошлины.

5. Уплаченная патентная пошлина возврату не подлежит, за исключением случаев, когда уплата была произведена в размере, превышающем установленный, или когда юридически значимое действие, предусмотренное статьей 295 настоящего Кодекса, за которое была уплачена пошлина, не совершалось, или когда производство по возражению прекращено Апелляционным советом при патентном органе в связи с подачей медиативного соглашения.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, по заявлению плательщика (лица, действующего по его поручению, в том числе патентного поверенного), поданному в Национальный центр интеллектуальной собственности до истечения пяти лет со дня уплаты патентной пошлины, средства, поступившие при уплате патентной пошлины, или излишне уплаченная сумма патентной пошлины возвращаются Национальным центром интеллектуальной собственности либо засчитываются им в счет уплаты плательщиком других патентных пошлин. Соответствие средств, поступивших при уплате патентной пошлины за юридически значимое действие, которое не совершалось, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины установленному размеру определяется на дату поступления заявления о зачете.

6. Уплата патентных пошлин осуществляется по объектам обложения, указанным в:

6.1. подпунктах 1.1 и 1.4 пункта 1, подпункте 2.1 пункта 2, подпункте 3.1 пункта 3, подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5 и подпунктах 6.1 и 6.1-1 пункта 6 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявки или в течение двух месяцев с даты ее поступления в Национальный центр интеллектуальной собственности;

6.2. подпункте 1.2 пункта 1, подпункте 2.2 пункта 2 и подпункте 3.2 пункта 3 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявки на выдачу патента с испрашиванием конвенционного приоритета или в течение двух месяцев с даты поступления в Национальный центр интеллектуальной собственности заявки на выдачу патента с испрашиванием конвенционного приоритета;

6.3. подпункте 1.3 пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о восстановлении права конвенционного приоритета;

6.4. подпункте 1.5 пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи

ходатайства о публикации сведений;

6.5. подпункте 1.6 пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки на выдачу патента.

При уплате патентной пошлины в размере менее установленного и непредставлении документа, подтверждающего доплату патентной пошлины, ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки, содержащей один независимый пункт формулы изобретения, считается неподанным, а экспертиза заявки, включающей несколько независимых пунктов формулы изобретения, проводится в отношении тех независимых пунктов формулы, которые выбраны заявителем либо при отсутствии такого выбора указаны первыми, при условии их оплаты;

6.6. подпункте 1.7 пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи дополнительных материалов или в течение трех месяцев с даты направления заявителю соответствующего уведомления;

6.7. подпункте 1.9 пункта 1, подпункте 2.4 пункта 2 и подпункте 5.11 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства (заявления) о преобразовании заявки;

6.8. подпункте 1.10 пункта 1, подпункте 2.5 пункта 2, подпункте 3.4 пункта 3, подпункте 4.3 пункта 4, подпунктах 5.10 и 5.14 пункта 5, подпунктах 6.3 и 6.4 пункта 6 и подпункте 7.2 пункта 7 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы;

6.9. подпункте 1.11 пункта 1 и подпункте 5.12 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о проведении повторной экспертизы;

6.10. подпункте 1.12 пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, - в течение трех месяцев с даты направления заявителю решения о выдаче патента. Патентная пошлина может быть уплачена по истечении указанного срока, но не позднее шести месяцев со дня его истечения. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50 процентов;

6.11. подпунктах 1.13 и 1.14 пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, - за каждый год действия патента начиная с третьего года с даты подачи заявки в Национальный центр интеллектуальной собственности.

Одновременно с уплатой патентной пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента должна быть уплачена патентная пошлина за поддержание патента в силе за каждый оплачиваемый истекший и очередной начавшийся на дату уплаты год действия патента.

Патентная пошлина за соответствующие годы поддержания патента в силе может быть уплачена по истечении указанного в подпункте 6.10 настоящего пункта трехмесячного срока, но не позднее шести месяцев со дня его истечения. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50

процентов. Патентная пошлина за каждый последующий год действия патента уплачивается в течение текущего оплаченного года действия этого патента. Патентная пошлина за любой год действия патента может быть уплачена в течение шести месяцев со дня наступления очередного неоплаченного года действия патента. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50 процентов;

6.12. подпункте 1.15 пункта 1 статьи 295 настоящего Кодекса, - в течение одного месяца с даты получения международной заявки;

6.13. подпункте 1.16 пункта 1 и подпункте 2.8 пункта 2 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о восстановлении права на международную заявку;

6.14. подпункте 1.17 пункта 1 и подпункте 2.9 пункта 2 статьи 295 настоящего Кодекса, - в течение тридцати одного месяца с даты приоритета международной заявки или не позднее двух месяцев с даты истечения этого срока;

6.15. подпункте 1.18 пункта 1, подпункте 2.10 пункта 2 и подпункте 3.7 пункта 3 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о продлении срока действия патента;

6.16. подпункте 1.19 пункта 1, подпункте 2.11 пункта 2 и подпункте 3.8 пункта 3 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о восстановлении действия патента;

6.17. подпункте 2.12 пункта 2 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о проверке полезной модели на соответствие условиям патентоспособности;

6.18. подпункте 1.8 пункта 1, подпункте 2.3 пункта 2, подпункте 3.3 пункта 3, подпункте 4.2 пункта 4, подпункте 5.8 пункта 5, подпункте 6.2 пункта 6 и подпункте 8.1 пункта 8 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства (заявления) о внесении изменений в материалы заявки, государственные реестры объектов права промышленной собственности и охранные документы (патенты, свидетельства) и удостоверения селекционера;

6.19. подпункте 2.6 пункта 2, подпункте 3.5 пункта 3, подпункте 4.7 пункта 4 и подпункте 7.3 пункта 7 статьи 295 настоящего Кодекса, - в течение трех месяцев с даты направления заявителю решения о выдаче патента (свидетельства).

Патентная пошлина может быть уплачена по истечении указанного срока, но не позднее шести месяцев со дня его истечения. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50 процентов.

Уплата патентной пошлины за поддержание патента в силе за каждый оплачиваемый истекший и очередной начавшийся на дату принятия решения о выдаче патента год действия патента должна быть произведена одновременно

с уплатой патентной пошлины за выдачу патента;

6.20. подпункте 2.7 пункта 2, подпункте 3.6 пункта 3 и подпункте 4.8 пункта 4 статьи 295 настоящего Кодекса, - за первый год действия патента одновременно с уплатой патентной пошлины за регистрацию и выдачу патента в течение трех месяцев с даты направления заявителю решения о выдаче патента. Патентная пошлина может быть уплачена по истечении этого срока, но не позднее шести месяцев со дня его истечения. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50 процентов.

Патентная пошлина за каждый последующий год действия патента уплачивается в течение текущего оплаченного года действия этого патента. Патентная пошлина за любой год действия патента уплачивается в течение шести месяцев со дня наступления очередного неоплаченного года действия патента. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50 процентов;

6.21. подпункте 4.1 пункта 4, подпункте 5.3 пункта 5, подпункте 6.8 пункта 6 и подпункте 7.1 пункта 7 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявки;

6.22. подпункте 4.4 пункта 4 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления об изменении наименования сорта растения до принятия решения о выдаче патента;

6.23. подпункте 4.5 пункта 4 статьи 295 настоящего Кодекса, - после получения результатов предварительной экспертизы;

6.24. подпункте 4.6 пункта 4 статьи 295 настоящего Кодекса, - после получения результатов предварительной экспертизы и до представления результатов испытаний;

6.25. исключен;

6.26. подпункте 5.4 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о последующем указании;

6.27. подпункте 5.5 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о замене национальной регистрации;

6.28. подпунктах 5.6 и 5.7 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - в порядке и сроки, определенные Протоколом к Мадридскому соглашению;

6.29. подпункте 5.9 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о выделении заявки на регистрацию товарного знака;

6.30. исключен;

6.31. исключен;

6.32. подпункте 5.13 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о продлении срока подачи ходатайства о проведении повторной экспертизы;

6.33. подпунктах 5.15 и 5.16 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - в

течение трех месяцев с даты направления заявителю решения экспертизы о регистрации товарного (коллективного) знака. Патентная пошлина может быть уплачена по истечении этого срока, но не позднее трех месяцев со дня его истечения. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50 процентов;

6.34. подпункте 5.17 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о преобразовании коллективного знака в товарный знак;

6.35. подпункте 5.18 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о разделении регистрации товарного знака путем распределения товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

6.36. подпункте 5.19 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о разделении международной регистрации товарного знака в соответствии с Правилом 27bis Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению;

6.37. подпунктах 5.20 и 5.21 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о продлении срока действия регистрации товарного (коллективного) знака;

6.38. подпункте 5.22 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о предоставлении шестимесячного срока для продления истекшего срока действия регистрации товарного (коллективного) знака в течение шести месяцев с даты истечения последнего года действия регистрации;

6.39. подпункте 5.23 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о признании товарного знака или обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком;

6.40. подпункте 5.24 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - в течение трех месяцев с даты принятия решения о признании товарного знака или обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком;

6.41. подпункте 5.25 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о прекращении правовой охраны общеизвестного в Республике Беларусь товарного знака;

6.41-1. подпунктах 5.26 и 5.27 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявки на товарный знак Евразийского экономического союза, заявки на коллективный знак Евразийского экономического союза или в течение одного месяца с даты ее поступления в Национальный центр интеллектуальной собственности;

6.41-2. подпункте 5.29 пункта 5, подпункте 6.10 пункта 6 статьи 295

настоящего Кодекса, - в течение одного месяца с даты направления уведомления о необходимости уплаты пошлин;

6.41-3. подпунктах 5.28, 5.30 - 5.35, 5.37, 5.38 пункта 5, подпунктах 6.9, 6.11 - 6.13 пункта 6 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи соответствующего ходатайства (заявления);

6.41-4. подпункте 5.36 пункта 5 статьи 295 настоящего Кодекса, - в течение одного месяца с даты получения решения о регистрации товарного (коллективного) знака Евразийского экономического союза;

6.42. подпункте 6.5 пункта 6 статьи 295 настоящего Кодекса, - в течение трех месяцев с даты направления заявителю решения патентного органа о предоставлении права пользования географическим указанием. Патентная пошлина может быть уплачена по истечении этого срока, но не позднее трех месяцев со дня его истечения. В этом случае ставка патентной пошлины увеличивается на 50 процентов;

6.43. подпункте 6.6 пункта 6 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи заявления о продлении срока действия права пользования географическим указанием в течение последнего года действия такого права;

6.44. подпункте 6.7 пункта 6 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о предоставлении шестимесячного срока для продления истекшего срока действия права пользования географическим указанием в течение шести месяцев с даты истечения последнего года действия такого права;

6.45. подпунктах 8.1-1 - 8.6 пункта 8 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи соответствующего заявления;

6.46. подпункте 8.7 пункта 8 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи в Апелляционный совет при патентном органе жалоб, возражений и заявлений;

6.47. подпункте 8.8 пункта 8 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о предоставлении выписки;

6.48. подпункте 8.9 пункта 8 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока;

6.49. подпунктах 9.1, 9.4 - 9.8 пункта 9 статьи 295 настоящего Кодекса, - до подачи соответствующих заявлений, ходатайств, связанных с деятельностью патентных поверенных;

6.50. подпункте 9.2 пункта 9 статьи 295 настоящего Кодекса, - до проведения квалификационного экзамена;

6.51. подпункте 9.3 пункта 9 статьи 295 настоящего Кодекса, - до повторного проведения квалификационного экзамена или его части.